

1503462-87.2019.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luciana Castello Chafick Miguel

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CUMPRIMENTO DA PENA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE. MULTIREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MAJORANTE. ART. 18, INC. IV, DA LEI. 6.368/76. CRIME PRATICADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. LEGALIDADE. APLICAÇÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

1ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

1503462-87.2019.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503462-87.2019.8.26.0562

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

Carlos Eduardo Chaves e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Castello Chafick Miguel

Vistos.

CARLOS EDUARDO CHAVES, já qualificado nos autos, foi denunciado e processado por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 14 de maio de 2019, por volta das 10h20min., na Avenida Conselheiro Nébias, nº 639, bairro Boqueirão, em Santos, agindo em concurso e unidade de desígnios com um indivíduo não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo, 03 chicletes da marca Trident, 03 desodorantes da marca Rexona e R\$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro, pertencentes à Drogeria São Paulo.

Laudo pericial (fls. 42/60),

A denúncia foi recebida em 24 de outubro de 2019 (fls. 62).

Devidamente citado (fls. 83), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 95), não sendo casos de absolvição sumária, prosseguiu-se o andamento processual (fls. 104/105).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em seguida, as partes debateram a causa, sustentando seus respectivos pontos de vista.

A ilustre representante do Ministério Público pediu a condenação do acusado diante da prova de autoria e materialidade do delito, confissão que se amolda com as demais provas em juízo, em especial o reconhecimento pela vítima. O acusado tem diversas condenações por roubo e outros crimes, com personalidade desvirtuada. Pede a decretação da prisão preventiva em razão da reincidência específica, negado ao acusado o direito de apelar em liberdade.

A Defesa, por sua vez, pediu a condenação do acusado, mas postulando a incidência da atenuante da confissão e a aplicação do artigo 45 da Lei de drogas, com a isenção da pena, concedido o direito do réu de apelar em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.

Narra à denúncia que: "o denunciado e o outro indivíduo não identificado entraram juntos na farmácia e, simulando estar armados, exigiram a entrega de "dinheiro do cofre".

Os funcionários afirmaram não haver cofre no local. Diante disso, dirigiram-se aos caixas e dali subtraíram o valor em dinheiro e os demais objetos listados acima. Em posse dos bens roubados, ambos os agentes fugiram juntos.

Pouco tempo depois, o representante da vítima compareceu à Delegacia de Polícia e reconheceu pessoalmente o denunciado como um dos autores do roubo (fls. 13 e 26). As imagens registradas pelas câmeras de segurança da drogaria registraram o momento dos fatos (fls. 6 e 10)."

A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), relatório de investigação (fls. 05/12), pelo auto de reconhecimento pessoal (fls. 26), pelo laudo pericial (fls. 42/60), assim como pelas provas orais coligidas aos autos.

A autoria, por sua vez, é certa para sustentar um decreto condenatório.

Everaldo Apolinário Cesário, representante do estabelecimento vítima, ouvido em juízo, narrou que era gerente desta unidade e foi abordado por um rapaz pela sua direita e ele dizia que estava na maior neurose, determinando que entregassem o cofre. Não tem a senha e são orientados a dizer que não tem. Ele simulava estar algo na cintura. Disse que o dinheiro existente estava no caixa e demonstrou. Eles levaram o dinheiro. Seu comparsa realmente pegou uns objetos, mas apenas depois da análise de estoque. Não se recorda quantidades atualmente, mas os valores foram passados quando do registro da ocorrência. A polícia teve acesso às imagens das câmeras de monitoramento. Reconheceu o acusado como autor dos fatos.

É por isso que a jurisprudência é sensível neste ponto e afirma que "em se tratando de crime patrimonial, a palavra da vítima, quando coerente com as demais circunstâncias em que cometido o crime, assume caráter preponderante como prova, autorizando a condenação do agente, máximo se somada à apreensão da res em seu poder." (RJTACRIM 36/330).

Anderson Duclos, investigador de polícia, ouvido sob o contraditório e ampla defesa, narrou que nos dias posteriores ao crime, CARLOS ao tentar roubar outra farmácia, ele foi detido e reconhecido como autor de outros roubos. A vítima

reconheceu pessoalmente como autor do roubo. Tiveram acessos as imagens do crime e foi possível ver o CARLOS encostado no gerente, sem sombra de dúvidas.

Com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, "os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador". (TJ/SP - Apelação Criminal n.º 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

Carlos Eduardo Chaves, em seu interrogatório, confessou o crime em concurso de agentes, simulando o emprego de arma de fogo. Fazia consumo abusivo de cocaína e seu salário como marceneiro não era suficiente para satisfação dos eu vício. No momento do crime sabia que estava errado, a sua companhia não era das melhores e acabou cedendo a tentação para conseguir mais dinheiro e comprar mais drogas. Está há três anos sem usar drogas.

Ressalte-se, que "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos" (Código de Processo Penal Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, 7a ed., Editora Atlas S/A - São Paulo, 2.000. pág. 469).

Percebe-se que a prova é harmônica e converge, seguramente, para demonstrar a autoria do acusado com relação ao crime crime de roubo, mediante simulação de arma de fogo e em concurso de agentes, restou amparada pelo conjunto probatório, notadamente diante do reconhecimento do acusado pela vítima, da sua prisão dias seguintes por crime idêntico e por ter sido reconhecido pelas imagens da câmera de monitoramento pelo policial civil que testemunhou em juízo.

O concurso de agentes é inconteste. Nem se alegue seu afastamento ante a impossibilidade a falta de qualificação de um deles ou por ser este adolescente, eis que a questão encontra-se pacificada na doutrina e jurisprudência, que admite a exasperação pretendida pelo Ministério Público (TJDF, Ap. 13.093, DJU 22.9.93, p. 39110, in RBCCR 4/177).

Assim, demonstrada a autoria e materialidade do delito de roubo, passo à individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da sua conduta - que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito -, e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena base no seu mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Diante da multirreincidência específica (fls. 142/168), evidente que a vida pregressa do acusado exige maior reprovação do que aquele que ostenta um único apontamento criminoso, ou seja, aqueles que usualmente tem a pena majorada em um sexto. Destarte, é uma circunstância preponderante em relação a confissão.

Sobre o tema: PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CUMPRIMENTO DA PENA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE. MULTIREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MAJORANTE. ART. 18, INC. IV, DA LEI. 6.368/76. CRIME PRATICADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. LEGALIDADE. APLICAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. NON REFORMATIO IN PEJUS. HC NÃO CONHECIDO. "A multireincidência exige maior reprovação do que aquela conduta perpetrada por quem ostenta a condição de reincidente por força, apenas, de um único evento isolado em sua vida, devendo, pois, prevalecer sobre a confissão." HC

111516 MS 2008/0162119-5 Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Publicação DJe 12/06/2015
Julgamento 2 de Junho de 2015 Relator Ministro NEFI CORDEIRO.

E, por essa razão, mas sem perder de vista a sua colaboração com a justiça, que não pode deixar de ser prestigiada nesta oportunidade, deixo de aumentar a pena em um quarto pela multirreincidência específica, e o faço para aumentar a pena em um sexto, resultando na reprimenda de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Aumento a pena em um terço em razão do concurso de agentes, a qual destino 06 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Diante da capacidade econômica do acusado, fixo o valor do dia multa no mínimo legal.

A reincidência específica, ainda, recomenda a adoção de regime mais severo.

Ademais, a jurisprudência já consagrou que “ao autor de roubo, consumado ou tentado, deve ser fixado o regime prisional mais severo, por ser o único condizente com a desfaçatez, frieza, gravidade e ousadia de seus autores” RJTACrim 34/322 – Rel. José Habice). Mais: “privilegiar-se o autor do delito contra o patrimônio praticado com ameaça à pessoa, exercida com arma de fogo, concedendo-se-lhe regime carcerário que não o fechado, é desatender as finalidades da pena, que são o juízo de reprovação sobre a conduta e a prevenção do crime, vez que a gravidade da ação por ele perpetrada evidência, sem qualquer sombra de dúvida, sua intensa periculosidade, o que não pode ser desconsiderado na fixação do regime inicial de cumprimento de pena” (RJDTACrim 28/197 – Rel. Ericson Maranhão). Nesse sentido: RJDTACrim – 35/346, 34/330, 33/316, 33/249, 32/249, 32/313, 30/254, 29/235, 29/229, 29/159, 27/197, 27/189, 27/167, 27/165, 26/164, 26/62 25/352, 25/115, 23/337, 23/316; Julgados do TACrim- SP 94/334, 77/220). Sem dúvida que a hipótese é de concurso formal, pois lesados patrimônios diversos (STF, HC nº 73.514, rel. Min. Marco Aurélio; HC nº 70.550, rel. Min. Paulo Brossard, HC nº 70.360, rel. Min. Néri da Silveira, HC nº 69.449, rel. Min. Sepúlveda Pertence; STJ, REsp nº 662.999, rel. Min. Felix Fischer; REsp nº 476.349, rel. Min. Paulo Medina, REsp nº 214.966, rel. Min. Vicente Leal, REsp nº 152.690, rel. Min. Jorge Scartezzzini, HC nº 43.704, rel. Min. Felix Fischer).

Diante do exposto, diante da pena aplicada e da reincidência, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO o réu CARLOS EDUARDO CHAVES, qualificado nos autos, a pena privativa de liberdade de 06 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Não obstante a cautelar adotada em outro processo, observo a necessidade de negar ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Com efeito, imposto o regime inicial fechado e reconhecida a multirreincidência específica, são circunstâncias que autorizam a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

Evidente, ainda, a necessidade da cautela processual para aplicação da lei penal, para a instrução criminal, assim como para evitar a prática de infrações penais (artigo 282, inciso I, c.c. artigo 312, ambos do Código de Processo Penal) e garantir a efetiva aplicação da lei penal, notadamente quando considerando o risco de fuga com a presente condenação a obstar a aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a gravidade da infração e suas circunstâncias peculiares, mormente a grave ameaça permitida por meio da arma em questão, capaz de incutir

temor na vítima e de revelar desprezo pelos valores imprescindíveis para a paz social, recomendam a prisão como garantia da ordem pública contra investidas.

Como se não bastasse, são inequívocos os reflexos sociais dessa conduta, atentados contra o patrimônio causadora de inequívoca aflição social.

As circunstâncias revelam que a eventual liberdade concedida naqueles autos durante a apreciação de recurso seria insuficiente para afastá-lo do mundo marginal, assim como induziria à falsa sensação de impunidade e até estímulo a perpetuação de condutas subversivas ao sistema penal.

Diante do exposto, nego o direito de apelar em liberdade e DETERMINO a prisão preventiva de CARLOS EDUARDO CHAVES nestes autos, nos termos do artigo 312, parágrafo único, CPP. Expeça-se mandado de prisão preventiva. Expeça-se mandado de prisão preventiva.

Após o trânsito em julgado:

1. Preencha-se o boletim individual, encaminhando-o ao Instituto de Identificação Criminal (art. 809 do CPP).
2. Comunique-se o deslinde do feito ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da Magna Carta de 1988.
3. Proceda-se o cálculo da pena de multa, que deverá ser recolhida em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Após, intime-se o réu para o seu pagamento dentro de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão, nos termos do art. 50 do CP.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, no montante de 100 (cem) UFESP's, com base no contido no art. 4º, § 9º, alínea "b", da Lei nº. 11.608/2003, observando-se, se for o caso, o contido no art. 12 da Lei nº. 1.060/50.

P.I.C.

Santos, 03 de fevereiro de 2022.

LUCIANA CASTELLO CHAFICK MIGUEL
Juíza de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA